

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Controle Jurisdicional

1. Introdução

No estudo do controle da administração pública, um ponto essencial é a compreensão do **controle jurisdicional**, também chamado de **controle judicial**. Esse tipo de controle é **exercido pelo Poder Judiciário** sobre a **atuação da administração pública**.

Trata-se de uma das classificações do controle com base no órgão que o realiza, sendo os principais o controle administrativo, o legislativo e o judicial. No caso do controle judicial, ele ocorre quando o **Poder Judiciário intervém nas atividades do Poder Executivo ou do Legislativo**, com o objetivo de assegurar que os atos administrativos estejam de acordo com a Constituição e com as leis.

É fundamental ter em mente que, no Brasil, o controle judicial só **acontece mediante provocação**, ou seja, a requerimento da parte interessada.

O Judiciário não atua por iniciativa própria nesse tipo de controle. Portanto, **não existe controle jurisdicional de ofício**, o que significa que não cabe ao juiz agir espontaneamente para revisar atos da administração pública. Ele **precisa ser acionado por meio de um processo, por uma parte que alegue lesão ou ameaça a um direito**.



Perigo!

Não há controle jurisdicional de ofício no Brasil.

Antes de aprofundar nos remédios constitucionais, que são mecanismos específicos pelos quais esse controle pode ser exercido — e que já são abordados com profundidade no Direito Constitucional —, é importante retomar um tema já discutido anteriormente no curso: os sistemas de controle jurisdicional da administração pública.

Essa abordagem inicial é relevante porque ajuda a compreender os diferentes modelos adotados ao redor do mundo e contextualiza o sistema adotado no Brasil. Revisitar esses sistemas é fundamental para entender a lógica do controle jurisdicional dentro do ordenamento jurídico brasileiro, reforçando o entendimento já construído nas primeiras aulas do curso.

2. Sistemas de Controle Jurisdicional da Administração Pública

No cenário internacional, existem dois modelos principais de controle jurisdicional da administração pública: o **sistema inglês, baseado na jurisdição una**, e o **sistema francês, que adota a dualidade de jurisdição**.

O **sistema francês** se organiza de forma bastante distinta do modelo adotado no Brasil. Na França, a estrutura é dividida de maneira que existem duas vias processuais: uma é o **processo administrativo**, que ocorre no âmbito da própria administração pública, e a outra é o **processo judicial**, que tramita no Poder Judiciário.

No entanto, a grande diferença está na competência de julgamento de cada uma dessas vias.

Enquanto no Brasil o Poder Judiciário pode julgar conflitos envolvendo a administração pública, como acontece nas Varas da Fazenda Pública, **na França os conflitos que envolvem a administração pública e terceiros devem obrigatoriamente ser resolvidos no processo administrativo**, sem que haja qualquer possibilidade de apreciação pelo Judiciário.

O Poder Judiciário francês é **reservado exclusivamente para julgamentos que envolvem apenas particulares**, ou seja, quando o conflito é entre indivíduos privados.

Por exemplo, se um cidadão estiver dirigindo na França e sofrer um acidente causado por um veículo oficial do Estado, ele não poderá ingressar com uma ação judicial buscando reparação dos danos. Ele será obrigado a iniciar um processo administrativo, que será julgado por um órgão específico da administração pública chamado Conselho de Estado.

Esse conselho funciona, em teoria, como um órgão independente do chefe do Poder Executivo, buscando garantir uma certa imparcialidade no julgamento, ainda que pertença à estrutura da própria administração pública.

Apesar dessa alegada independência, há um ponto crítico em relação à real imparcialidade, já que, no fim das contas, é o Estado julgando a si mesmo em um conflito com um cidadão.

Esse sistema francês é fundamentado em uma aplicação mais rigorosa do princípio da separação dos poderes. Lá, a separação é tão forte que o Judiciário não pode interferir nas decisões da administração pública.

Já no Brasil, o modelo permite um controle externo mais efetivo, em que o Poder Judiciário pode sim interferir nas ações do Executivo, como previsto na própria Constituição. Assim, enquanto no sistema francês a administração pública só é julgada por ela mesma, no sistema brasileiro há uma possibilidade de revisão judicial, o que oferece uma proteção adicional aos direitos dos administrados.

No sistema francês de **dualidade de jurisdição**, que também é conhecido como **contencioso administrativo**, existe uma característica ainda mais impactante e significativa: **tanto a via administrativa quanto a via judicial possuem competência para produzir coisa julgada material**.

Isso significa que, independentemente de o julgamento ocorrer no âmbito do processo administrativo ou no judiciário, uma vez que a decisão transite em julgado, ela se torna definitiva e não pode mais ser reexaminada em nenhuma outra instância ou jurisdição.

Na França, portanto, não apenas tribunais judiciais — compostos por juízes do Poder Judiciário — podem proferir decisões com força de coisa julgada material. Os órgãos da própria administração pública, como o Conselho de Estado, também têm essa capacidade.

Quando se fala em coisa julgada material, refere-se a uma decisão que encerra de forma definitiva a discussão sobre determinado direito, impedindo que o mesmo assunto seja analisado novamente, mesmo que em outra via processual.

Assim, em um exemplo prático, se um particular entra com uma ação administrativa buscando reparação por danos causados por um veículo oficial do Estado e percorre todas as instâncias administrativas possíveis, esgotando os recursos internos desse processo, e ainda assim tem seu pedido negado, ele não poderá, em hipótese alguma, recorrer ao Poder Judiciário.

A decisão final da via administrativa já produziu coisa julgada material. Não há mais espaço para qualquer outra tentativa de rediscutir aquela matéria.

Essa característica reforça a total separação entre as jurisdições no modelo francês. Como as competências da via administrativa e da via judicial são absolutamente independentes e exclusivas, cada uma delas tem autoridade plena dentro do seu campo de atuação.

Por isso o nome contencioso administrativo se aplica tão bem: é dentro da própria administração que se forma o contencioso, ou seja, é ali que ocorre o julgamento definitivo do conflito, com todos os efeitos jurídicos de uma decisão final.

SISTEMA FRANCÊS (DUALIDADE) - Contencioso Administrativo	
ADM. PÚBLICA	PODER JUDICIÁRIO
Processo administrativo	Processo judicial
Adm.púb. x terceiros	Particular x particular
Conselho de estado	Juizes/ tribunais
AMBOS FAZEM COISA JULGADA MATERIAL	

Diferente do modelo francês de dualidade de jurisdição, o **sistema inglês**, adotado aqui no Brasil, é baseado na chamada **jurisdição una**. Esse modelo também se estrutura com a administração pública de um lado e o Poder Judiciário de outro, cada um com sua respectiva via processual: **a administração pública conduz os processos administrativos, enquanto o Judiciário lida com os processos judiciais**.

Até esse ponto, não há grandes distinções. A diferença significativa aparece justamente na forma como os conflitos são tratados e no alcance das decisões de cada esfera.

No Brasil, **o Poder Judiciário tem competência tanto para julgar conflitos entre particulares quanto para resolver disputas entre a administração pública e terceiros**, o que inclui conflitos entre a administração pública e cidadãos, ou até mesmo entre diferentes entes da própria administração, como municípios e estados.

Isso significa que, além da via administrativa, existe sempre a possibilidade de recorrer ao Judiciário para resolver definitivamente o conflito. Esse é o ponto que marca a primeira grande diferença em relação ao modelo francês.

Na administração pública, os julgamentos são feitos por órgãos e autoridades administrativas específicas. Já no Poder Judiciário, quem julga são os juizes e tribunais.

E aqui está o aspecto mais relevante e que diferencia radicalmente os dois modelos: **no Brasil, somente o Poder Judiciário é competente para produzir a chamada coisa julgada material**. A administração pública, por sua vez, mesmo que esgote todas as suas instâncias administrativas, **só pode produzir coisa julgada formal**.

A coisa julgada formal ocorre quando um processo chega ao fim dentro da sua própria forma procedimental, como no caso de um processo administrativo que atinge sua última instância recursal, sem mais possibilidade de seguir dentro dessa via. No entanto, isso não impede que o mesmo assunto seja levado ao Poder Judiciário.

A decisão administrativa, portanto, encerra a discussão naquele formato, mas **não resolve de forma definitiva a matéria**. É apenas o Judiciário que, ao julgar e transitar em julgado, dá origem à coisa julgada material, ou seja, uma decisão definitiva que impede qualquer reabertura da discussão, em qualquer outra instância ou esfera.

Isso é o que justifica o nome **jurisdição una: porque, apesar da existência de duas vias processuais, apenas uma delas — a judicial — tem o poder de colocar um ponto final na controvérsia de forma plena e inquestionável**.

Somente o Poder Judiciário pode decidir com autoridade máxima que determinado tema não será mais discutido, o que reforça a centralidade da sua atuação dentro do ordenamento jurídico brasileiro.

Esse sistema garante que, mesmo após uma decisão administrativa desfavorável, o cidadão ainda tenha a chance de buscar justiça perante o Judiciário, onde a decisão terá, de fato, caráter definitivo.

SISTEMA INGLÊS (UNA)	
ADM. PÚBLICA	PODER JUDICIÁRIO
Processo administrativo	Processo judicial
Adm.púb. x terceiros	Particular x particular Adm.púb. x terceiros
Órgãos e autoridades públicas específicas	Juízes/ tribunais
JULGADA FORMAL	COISA JULGADA MATERIAL

No Brasil, que adota o sistema de jurisdição una inspirado no modelo inglês, o cidadão tem mais liberdade quanto à escolha da via para buscar a reparação de um direito violado.

Se, por exemplo, um veículo oficial do Estado colidir com o carro de um particular, causando-lhe danos, essa pessoa poderá optar por entrar diretamente com uma ação judicial ou, se preferir, iniciar um processo administrativo. As duas opções estão disponíveis, e a escolha é livre.

Isso é garantido pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto na Constituição Federal, que determina que nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário.

Em outras palavras, o Judiciário deve estar sempre disponível para analisar e julgar qualquer demanda que envolva a proteção de direitos. Assim, o cidadão pode ir diretamente à Justiça, sem a obrigatoriedade de passar primeiro pela administração pública.

Caso opte por iniciar pela via administrativa e tenha um resultado desfavorável, poderá interpor recurso dentro da própria esfera administrativa. No entanto, também poderá, a qualquer momento, abandonar essa via e levar a questão diretamente ao Judiciário, buscando uma decisão com força de coisa julgada material.

Isso reforça o caráter acessível do Judiciário no sistema brasileiro, que permite ao cidadão buscar proteção jurisdicional sempre que julgar necessário, sem imposições excessivas de procedimentos prévios.

Existem, porém, algumas **exceções** em que **o ordenamento jurídico exige o esgotamento da instância administrativa antes de se recorrer ao Judiciário**.

Um exemplo é a **justiça desportiva**, em que a própria Constituição determina que os conflitos desportivos devem, primeiramente, ser resolvidos no âmbito das entidades desportivas, esgotando-se essa instância antes que o caso possa ser levado aos tribunais.

Outro exemplo é o **habeas data**. Neste caso, não há necessidade de exaurir todos os recursos administrativos, mas é necessário que haja, ao menos, uma negativa formal da administração quanto ao acesso às informações solicitadas. Só a partir dessa negativa é que se pode ingressar com a ação judicial correspondente.

Dessa forma, o sistema brasileiro assegura o direito de escolha entre as vias administrativa e judicial, respeitando o direito do cidadão de buscar o Judiciário sempre que se sentir lesado, enquanto reconhece algumas situações específicas em que a via administrativa precisa ser utilizada de forma prévia.

Isso tudo contribui para um equilíbrio entre o funcionamento da administração pública e a proteção dos direitos individuais no âmbito do Estado de Direito.

3. Remédios Constitucionais

Encerrada a explicação sobre os sistemas de controle jurisdicional, o conteúdo segue agora para uma parte igualmente importante: os **remédios constitucionais**.

Embora esses temas sejam aprofundados com mais rigor no estudo do Direito Constitucional, aqui o foco está em apresentá-los como instrumentos de controle judicial, ou seja, meios pelos quais o cidadão pode acionar o Poder Judiciário para fazer valer seus direitos frente à administração pública.

É importante destacar que qualquer ação judicial pode, em tese, funcionar como um instrumento de controle. No entanto, existem algumas ações específicas, chamadas remédios constitucionais, que se destacam por sua relevância e previsão direta na Constituição.

3.1. Mandado de Segurança

Um exemplo clássico é o **mandado de segurança**, que tem papel fundamental nesse contexto. Previsto no artigo 5º, inciso LXIX da Constituição Federal, o mandado de segurança é **cabível para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus nem por habeas data**.

O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de forma imediata, com provas já prontas no momento da propositura da ação.

Em outras palavras, **não se admite a chamada dilação probatória no processo de mandado de segurança**. Isso significa que não há espaço para produção de novas provas durante o trâmite processual. O juiz precisa decidir com base nos documentos já apresentados.

Art. 5º (...) LXIX - conceder-se-á **mandado de segurança** para proteger **direito líquido e certo**, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o **responsável** pela ilegalidade ou abuso de poder for **autoridade pública ou agente** de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Um exemplo bastante comum de uso do mandado de segurança ocorre quando um candidato é aprovado dentro do número de vagas previsto em edital de concurso público, mas não é convocado pela administração mesmo após o prazo de validade do certame. Nesse caso, o candidato tem direito líquido e certo à nomeação.

Para propor a ação, ele apresenta documentos como o resultado homologado do concurso com seu nome, o edital com o prazo de validade e sua identificação pessoal. Com isso, comprova de forma clara que a administração pública está se omitindo de um dever legal. Não há necessidade de perícia, investigação ou qualquer outro meio de produção de provas.

Tudo já está documentado e pronto para análise judicial. O juiz, então, apenas verifica os documentos e decide.

Essa natureza objetiva e célere do mandado de segurança faz com que ele seja considerado uma ação de caráter urgente. É uma forma direta e eficaz de garantir o cumprimento de direitos quando os elementos necessários já estão todos à disposição.

Além disso, o mandado de segurança possui **caráter subsidiário**, ou seja, só pode ser utilizado quando a situação não se enquadrar em hipóteses que exijam habeas corpus ou habeas data. Se o direito líquido e certo estiver ligado à liberdade de locomoção, a ação adequada será o habeas corpus.

Se o direito estiver relacionado ao acesso a informações pessoais ou à retificação desses dados, a ação cabível será o habeas data. Em qualquer outro caso, desde que se trate de um direito líquido e certo e que o responsável pela violação seja uma autoridade pública ou um agente de pessoa jurídica no exercício de função pública, o instrumento adequado será o mandado de segurança.

Dessa forma, o mandado de segurança se afirma como um poderoso instrumento de controle judicial, garantindo ao cidadão a possibilidade de exigir judicialmente o respeito aos seus direitos, especialmente quando esses direitos já estão comprovados documentalmente.

3.2. Habeas Corpus

O **habeas corpus** é um dos remédios constitucionais mais tradicionais e importantes do ordenamento jurídico brasileiro, e tem como objetivo principal **proteger o direito à liberdade de locomoção**.

Sempre que alguém estiver **sofrendo ou se sentir ameaçado de sofrer qualquer forma de violência ou coação que comprometa esse direito, por ilegalidade ou abuso de poder**, é possível manejar um habeas corpus. Essa ação garante que o cidadão possa se deslocar livremente, sem ser indevidamente privado desse direito fundamental.

Art. 5º (...) LXVIII - conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém **sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder**;

Embora o habeas corpus possa ser usado em diversas situações, na prática ele é mais comumente utilizado no âmbito penal, especialmente em casos de prisão ilegal ou abusiva.

Por exemplo, se uma pessoa é presa sem as garantias legais necessárias, ou se há evidente excesso por parte da autoridade que determinou a prisão, o advogado pode entrar com um habeas corpus para que o Judiciário intervenha e assegure a liberdade do indivíduo.

Existem duas formas de habeas corpus, de acordo com o momento em que ele é impetrado: o **habeas corpus repressivo** e o **habeas corpus preventivo**.

O habeas corpus **repressivo** é utilizado quando a **violação ao direito de locomoção já aconteceu**, ou seja, quando a pessoa já foi presa. Nessa hipótese, o objetivo da ação é justamente obter a libertação do indivíduo, corrigindo uma prisão considerada ilegal ou abusiva.

Já o habeas corpus **preventivo** é utilizado quando existe apenas a **ameaça à liberdade de locomoção**, ainda que a prisão ou restrição não tenha ocorrido. Um exemplo clássico é o de testemunhas ou depoentes que são convocados a prestar depoimento em Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs).

Sabendo que existe a possibilidade de serem presos em flagrante, especialmente se houver risco de autoincriminação ou de que suas declarações sejam consideradas falsas, essas pessoas frequentemente entram com um habeas corpus preventivo antes mesmo de comparecerem à sessão.

Essa ação preventiva visa garantir que não sejam presos durante o depoimento, assegurando o exercício pleno do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, além de proteger sua liberdade de locomoção.

O habeas corpus, portanto, é um instrumento de proteção imediata, ágil e eficaz, cujo principal objetivo é garantir que nenhuma pessoa tenha sua liberdade de ir e vir restringida sem que isso esteja amparado pela legalidade e pelo devido processo legal.

Ele reforça, dentro do sistema de controle judicial, o papel do Poder Judiciário como guardião dos direitos fundamentais do indivíduo frente a possíveis abusos por parte do Estado.

3.3. Ação Popular

A **ação popular** é um dos instrumentos jurídicos mais democráticos previstos na Constituição, e como o próprio nome sugere, é uma **ação do povo**.

Qualquer cidadão, desde que esteja no **pleno exercício dos seus direitos de cidadania**, pode ingressar com uma ação popular com o objetivo de **anular um ato que seja lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico e cultural**.

É importante destacar que essa **legitimidade é pessoal e intransferível: apenas pessoas físicas, cidadãos individuais**, podem propor essa ação.



Pessoas jurídicas não possuem essa prerrogativa.

Além disso, a ação popular é uma **ação gratuita**. O autor, salvo se comprovada má-fé, está isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência, o que torna esse instrumento ainda mais acessível e estimula a participação popular na proteção dos interesses públicos.

A função da ação popular é, portanto, permitir que o cidadão atue como verdadeiro fiscal da legalidade e da moralidade da administração pública, buscando o controle judicial de atos que causem prejuízos à coletividade.

Art. 5º (...) LXXIII - **qualquer cidadão** é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência;

Embora tenha finalidades semelhantes, **a ação popular se distingue da ação civil pública**. A **ação civil pública é voltada para a tutela de interesses coletivos e difusos, como a proteção do meio ambiente, dos consumidores, de bens de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico**, entre outros.

A diferença fundamental está na legitimidade ativa. **A ação civil pública só pode ser proposta por pessoas jurídicas**, e não por indivíduos.

Entre os legitimados para propor a ação civil pública estão o Ministério Público, que é o principal responsável pela propositura dessas ações na prática, a Defensoria Pública, os entes da administração direta e indireta — o que inclui União, Estados, Distrito Federal e Municípios, além de fundações públicas, autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista — e também associações que atendam a requisitos específicos estabelecidos em lei.

Para que uma associação possa propor uma ação civil pública, ela precisa preencher dois requisitos cumulativos: estar legalmente constituída há pelo menos um ano e ter, entre suas finalidades institucionais, a proteção de algum dos direitos tutelados por esse tipo de ação.

Essas finalidades podem incluir a defesa do patrimônio público e social, do meio ambiente, dos consumidores, da ordem econômica, da livre concorrência, dos direitos de grupos étnicos, raciais ou religiosos, e do patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.

Portanto, na hora de identificar quem pode propor uma ação civil pública, é essencial lembrar do seguinte conjunto de legitimados: administração direta (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), administração indireta (fundações públicas, autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista), Ministério Público, Defensoria Pública e associações legalmente constituídas há pelo menos um ano, desde que tenham como finalidade a proteção de um dos direitos previstos na legislação específica da ação civil pública.

Essa diferenciação entre ação popular e ação civil pública é fundamental para compreender os mecanismos de controle judicial à disposição da sociedade e como eles se articulam no combate a atos lesivos aos interesses coletivos e ao patrimônio público.

3.4. Mandado de Injunção

O **mandado de injunção** é outro importante remédio constitucional que tem como finalidade **suprir omissões legislativas que inviabilizam o exercício de direitos e liberdades constitucionais**.

De acordo com a Constituição Federal, ele será concedido sempre que a ausência de uma norma regulamentadora torne impossível ou extremamente difícil o exercício de direitos e liberdades previstos na própria Constituição, bem como prerrogativas ligadas à nacionalidade, à soberania e à cidadania.

Esse instrumento tem um papel essencial no sistema de controle judicial, pois permite que o Judiciário atue para garantir o exercício de direitos constitucionais mesmo diante da inércia do legislador.

Em outras palavras, o mandado de injunção é **acionado quando há uma omissão legislativa que impede a aplicação prática de um direito que já está previsto na Constituição, mas cuja regulamentação depende de uma norma infraconstitucional que ainda não foi elaborada**.

Um exemplo clássico e recorrente dessa situação é o direito de greve dos servidores públicos. A Constituição Federal de 1988 reconhece esse direito tanto para trabalhadores da iniciativa privada quanto para servidores públicos.

No entanto, ela estabelece que a regulamentação desse direito deve ser feita por meio de lei específica. Para os trabalhadores da iniciativa privada, essa regulamentação ocorreu em 1989, com a edição da Lei nº 7.783. Desde então, os empregados privados têm regras claras para o exercício do direito de greve.

Já para os servidores públicos, até hoje não foi editada uma lei específica que regule esse direito. Mais de trinta anos após a promulgação da Constituição, o Congresso Nacional ainda não aprovou uma norma que discipline as greves no serviço público.

Diante dessa omissão prolongada, sindicatos representando categorias de servidores, como os professores do município de João Pessoa, ingressaram com mandados de injunção entre os anos de 2005 e 2007, buscando uma solução prática que permitisse o exercício do direito de greve, mesmo sem a lei específica exigida pela Constituição.

A resposta do Supremo Tribunal Federal foi no sentido de que, enquanto não houver uma lei própria para regulamentar a greve no serviço público, os servidores poderão utilizar, de forma subsidiária, as disposições da Lei nº 7.783, que regula o direito de greve no setor privado, naquilo que for compatível com o regime jurídico dos servidores públicos.

Essa decisão do STF garantiu o exercício do direito de greve aos servidores públicos, mesmo diante da omissão do legislador.

Esse é um exemplo muito didático de como funciona o mandado de injunção. Ele não cria uma norma, mas oferece uma solução jurídica provisória ou supletiva para garantir o exercício de um direito constitucional que, por culpa da ausência de regulamentação legislativa, estava sendo inviabilizado.

É, portanto, um importante instrumento de fortalecimento do controle judicial e da efetivação dos direitos fundamentais no sistema jurídico brasileiro.

Art. 5º (...) LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania;

3.5. Habeas Data

O **habeas data** é mais um dos importantes remédios constitucionais previstos no artigo 5º, inciso LXXII da Constituição Federal, sendo cabível em duas hipóteses específicas.

A primeira é para **assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, que estejam registradas em bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público.**

A segunda hipótese é para a **retificação de dados pessoais**, desde que o impetrante não prefira fazê-lo por meio de processo sigiloso, seja judicial ou administrativo.

Esse instrumento é essencial quando se trata da proteção de dados pessoais e do direito de **acesso à informação própria.**



Importante!

O habeas data se destina **exclusivamente à obtenção de informações referentes ao próprio impetrante.**

Não se aplica para acessar dados de terceiros.

Por exemplo, se uma pessoa deseja consultar suas contribuições previdenciárias junto ao INSS e o órgão, por qualquer motivo, se recusa a fornecer essa informação, mesmo sendo direito do cidadão conhecê-la, é possível entrar com um habeas data.

Da mesma forma, se ao obter os dados, a pessoa identificar um erro, como a ausência de registro de contribuições por um período, e o órgão se recusar a corrigir mesmo diante da apresentação de comprovantes, o habeas data também será o meio adequado para exigir a retificação dessas informações.

Ainda que esse remédio constitucional seja, em regra, voltado para informações mantidas por bancos de dados públicos, ele também pode ser utilizado em relação a entidades privadas, desde que o banco de dados mantido por essas entidades tenha caráter público.

Um exemplo disso é o Serasa, que embora seja uma instituição privada, armazena dados que afetam diretamente a vida civil e econômica das pessoas. Se alguém solicitar informações pessoais mantidas por esse tipo de entidade e for negado, pode recorrer ao habeas data para garantir o acesso.

Contudo, o habeas data exige o cumprimento prévio de uma etapa fundamental: antes de recorrer ao Judiciário, é necessário que o impetrante tenha solicitado formalmente o acesso ou a retificação das informações ao órgão responsável e que **essa solicitação tenha sido negada.**

Não é permitido ingressar com habeas data diretamente, sem antes passar por essa etapa administrativa. A negativa é o que fundamenta juridicamente a ação judicial.

Esse entendimento é reforçado pela Súmula 2 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que não cabe habeas data quando não houver recusa da autoridade administrativa em fornecer as informações solicitadas. Portanto, **para que o habeas data seja cabível, a recusa precisa estar claramente configurada.**

Dessa forma, o habeas data se apresenta como um instrumento indispensável para garantir o direito de o cidadão conhecer e corrigir informações que dizem respeito a si próprio, fortalecendo os princípios da transparência, do controle individual sobre dados pessoais e da proteção da dignidade da pessoa humana frente à administração pública ou entidades com bancos de dados de interesse público.

Art. 5º (...) LXXII - conceder-se-á habeas data:

- a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público;
- b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;

3.6. Reclamação Constitucional

O último instrumento de controle jurisdicional abordado é a **reclamação constitucional**, que deve ser compreendida com bastante atenção, especialmente para não ser confundida com a reclamação administrativa.



Fique ligado!

Enquanto a **reclamação administrativa** é um instrumento de **controle administrativo dentro da própria esfera da administração pública**, a **reclamação constitucional** é um **instrumento de controle judicial**, previsto na Constituição, que visa **preservar a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal e garantir o respeito às suas súmulas vinculantes**.

De acordo com o artigo 103-A da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal pode, após reiteradas decisões sobre determinada matéria constitucional e mediante aprovação de dois terços de seus membros, editar súmulas que tenham efeito vinculante.

Essas súmulas, a partir de sua publicação na imprensa oficial, passam a ter força obrigatória tanto para os demais órgãos do Poder Judiciário quanto para a administração pública direta e indireta, em todas as esferas — federal, estadual e municipal.

Essa previsão constitucional é resultado de uma emenda posterior à Constituição de 1988, fruto do poder constituinte derivado, e tem como objetivo uniformizar a interpretação da Constituição e evitar decisões contraditórias no sistema jurídico.

O parágrafo terceiro do mesmo artigo estabelece que, **caso uma decisão judicial ou ato administrativo contrarie o conteúdo de uma súmula vinculante, ou a aplique de forma indevida, cabe reclamação ao Supremo Tribunal Federal**.

Essa reclamação constitucional **pode ser proposta por qualquer pessoa** — física ou jurídica — **que se sinta lesada por um ato que esteja em desacordo com o que foi definido pelo STF**.

Ao receber a reclamação, o Supremo analisa a situação. Se constatar que realmente houve descumprimento da súmula vinculante, poderá anular o ato administrativo ou cassar a decisão judicial questionada, determinando que outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, dependendo do caso.

Assim, a reclamação constitucional funciona como uma **forma de correção**, uma ferramenta que protege a autoridade das decisões do Supremo e assegura o cumprimento uniforme das súmulas vinculantes em todo o país.

Quando o STF identifica que uma norma ou entendimento consolidado foi desrespeitado por uma autoridade administrativa ou por um juiz, pode intervir para restaurar a interpretação correta da Constituição, conforme o entendimento previamente firmado por meio da súmula vinculante.

Esse instrumento fortalece o princípio da segurança jurídica e evita que cidadãos, empresas ou entes públicos sejam submetidos a decisões ou atos administrativos que contrariem entendimentos já consolidados pela mais alta corte do país.

Portanto, a reclamação constitucional é um meio eficaz de garantir que a jurisprudência do Supremo seja respeitada e aplicada de maneira uniforme, funcionando como um verdadeiro mecanismo de controle jurisdicional em defesa da ordem constitucional.

Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.

[...]

§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

Resumo

1. Controle Jurisdicional da Administração Pública

- É o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos da Administração Pública.
- No Brasil, não é feito de ofício, depende de provocação (a pedido).
- Classificação: controle judicial é uma das formas de controle quanto ao órgão (ao lado do controle administrativo e legislativo).

2. Sistemas de Controle Jurisdicional no Mundo

- Sistema Francês – Dualidade de Jurisdição (Contencioso Administrativo)
 - Duas vias processuais:
 - Processo administrativo: julga conflitos entre administração pública e terceiros.
 - Processo judicial: julga apenas conflitos entre particulares.
 - O Judiciário não julga a administração pública.
 - Coisa julgada material ocorre tanto na via administrativa quanto judicial.
 - Exemplo: colisão com veículo oficial é resolvida administrativamente, e não pode ser revista judicialmente.

Sistema Inglês – Jurisdição Una (Adotado no Brasil)

- Poder Judiciário pode julgar:
 - Conflitos entre particulares.
 - Conflitos entre administração pública e particulares ou entre entes públicos.
- Administração pública só forma coisa julgada formal.
- Apenas o Judiciário forma coisa julgada material.
- Exemplo: cidadão pode escolher entrar com ação administrativa ou judicial direta (princípio da inafastabilidade da jurisdição).

3. Remédios Constitucionais (Instrumentos de Controle Judicial)

- Mandado de Segurança
 - Protege direito líquido e certo quando violado por autoridade pública.
 - Não admite dilação probatória (as provas devem estar prontas ao entrar com a ação).
 - Tem caráter subsidiário: só é cabível se o caso não for resolvido por habeas corpus ou habeas data.
 - Exemplo: aprovado dentro das vagas de concurso público não nomeado.
- Habeas Corpus
 - Protege a liberdade de locomoção.
 - Usado contra prisão ilegal ou ameaça de prisão.
 - Tipos:
 - Repressivo: quando a pessoa já está presa.
 - Preventivo: quando há ameaça à liberdade (ex: depoente em CPI com medo de ser preso).
- Ação Popular
 - Proposta por qualquer cidadão (pessoa física com direitos políticos).
 - Objetivo: anular ato lesivo ao patrimônio público, moralidade administrativa, meio ambiente e patrimônio histórico-cultural.
 - É uma ação gratuita, salvo má-fé do autor.
- Ação Civil Pública
 - Voltada à proteção de interesses coletivos e difusos.
 - Legitimados: Ministério Público, Defensoria Pública, entes da administração direta e indireta e associações que cumpram requisitos legais.
 - Protege: meio ambiente, consumidores, ordem econômica, concorrência, entre outros.
- Mandado de Injunção
 - Usado quando há omissão legislativa que inviabiliza o exercício de um direito constitucional.
 - Exemplo: direito de greve dos servidores públicos antes de haver lei específica — decisão do STF autorizou uso subsidiário da lei da iniciativa privada.
- Habeas Data
 - Serve para:
 - Garantir acesso a informações pessoais em bancos de dados públicos ou de caráter público.
 - Retificar dados incorretos.
 - Requisito: deve haver recusa prévia do órgão em fornecer ou corrigir os dados.
 - Exemplo: acesso ou correção de contribuições previdenciárias negadas pelo INSS ou informações do Serasa.
- Reclamação Constitucional
 - Instrumento para garantir o cumprimento das súmulas vinculantes do STF.
 - Cabível quando:
 - Decisão judicial contraria ou aplica indevidamente uma súmula vinculante.
 - Ato administrativo descumpra a súmula.
 - STF pode anular o ato ou cassação da decisão judicial.

Texto: Professor(a) Danielle Cintra Cardoso de Moraes

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
